

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

BEK nr 1156 af 30/10/2017 (Historisk)

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdstilsynet, j.nr. 20175000758

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1233 af 27/10/2018

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018¹⁾

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C eller D, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel A, B, C og D anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 8. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem alderen angivet i tabel D og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren i tabel D og faktoren angivet i stk. 9.

Stk. 9. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,246. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel E, som står ud for den efterlattes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C, D og E er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 3,13 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2012 til 2016. For året 2012 er anvendt Nationalbankens opgjorte årsgennemsnitlige effektive rente for 30-årige realkreditobligationer. For årene 2013 til 2016 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.

- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,68 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2017 for bundskatten (10,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (2,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,69 pct.).
- 4) En beskatning af løbende ydelse på 37,68 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2017 for bundskatten (10,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (2,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,69 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 1,82 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2014 til 2018.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1275 af 28. oktober 2016 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2017 ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. oktober 2017

TROELS LUND POULSEN

/ Thomas Hjortenbergt

- ¹⁾ Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	35,476	30	21,411
6	34,920	31	20,845
7	34,363	32	20,280
8	33,805	33	19,715
9	33,247	34	19,150
10	32,688	35	18,586
11	32,128	36	18,022
12	31,568	37	17,459
13	31,007	38	16,896
14	30,445	39	16,334
15	29,883	40	15,772
16	29,321	41	15,211
17	28,758	42	14,651
18	28,194	43	14,092
19	27,630	44	13,534
20	27,066	45	12,976
21	26,501	46	12,420
22	25,936	47	11,864
23	25,371	48	11,310
24	24,806	49	10,756
25	24,240	50	10,203
26	23,674	51	9,651
27	23,108	52	9,099
28	22,543	53	8,548
29	21,977	54	7,997
		55	7,446
		56	6,895

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder	
-------------	--

55	6,936
56	6,379
57	5,822
58	5,264
59	4,703
60	4,139
61	3,572
62	3,001
63	2,423
64	1,839

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år

Fyldt alder	
62	2,715
63	2,132
64	1,543

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år

Fyldt alder	
63	1,842

Tabel E: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,623	1,244	1,864	2,482	3,099	3,715	4,330	4,942	5,554	6,164
19	0,623	1,244	1,864	2,482	3,099	3,715	4,329	4,942	5,553	6,163
20	0,623	1,244	1,864	2,482	3,099	3,714	4,328	4,941	5,552	6,161
21	0,623	1,244	1,863	2,482	3,099	3,714	4,328	4,940	5,551	6,160
22	0,623	1,244	1,863	2,482	3,098	3,714	4,327	4,939	5,550	6,158
23	0,623	1,244	1,863	2,481	3,098	3,713	4,326	4,938	5,548	6,157
24	0,623	1,244	1,863	2,481	3,098	3,712	4,326	4,937	5,547	6,155

25	0,623	1,244	1,863	2,481	3,097	3,712	4,325	4,936	5,545	6,153
26	0,623	1,243	1,863	2,481	3,097	3,711	4,324	4,935	5,544	6,151
27	0,622	1,243	1,863	2,480	3,096	3,710	4,323	4,933	5,542	6,148
28	0,622	1,243	1,862	2,480	3,096	3,710	4,322	4,932	5,540	6,146
29	0,622	1,243	1,862	2,480	3,095	3,709	4,320	4,930	5,537	6,143
30	0,622	1,243	1,862	2,479	3,094	3,708	4,319	4,928	5,535	6,140
31	0,622	1,243	1,862	2,479	3,094	3,707	4,317	4,926	5,532	6,136
32	0,622	1,243	1,862	2,478	3,093	3,705	4,316	4,924	5,529	6,133
33	0,622	1,243	1,861	2,478	3,092	3,704	4,314	4,921	5,526	6,129
34	0,622	1,243	1,861	2,477	3,091	3,703	4,312	4,919	5,523	6,124
35	0,622	1,243	1,861	2,476	3,090	3,701	4,310	4,916	5,519	6,119
36	0,622	1,242	1,860	2,476	3,089	3,700	4,308	4,913	5,515	6,114
37	0,622	1,242	1,860	2,475	3,088	3,698	4,305	4,909	5,511	6,109
38	0,622	1,242	1,859	2,474	3,086	3,696	4,302	4,906	5,506	6,102
39	0,622	1,242	1,859	2,473	3,085	3,694	4,299	4,902	5,500	6,096
40	0,622	1,242	1,858	2,472	3,083	3,691	4,296	4,897	5,495	6,088
41	0,622	1,241	1,858	2,471	3,082	3,689	4,292	4,892	5,488	6,080
42	0,622	1,241	1,857	2,470	3,080	3,686	4,289	4,887	5,482	6,072
43	0,622	1,241	1,856	2,469	3,078	3,683	4,284	4,881	5,474	6,062
44	0,622	1,240	1,856	2,467	3,076	3,680	4,280	4,875	5,466	6,052
45	0,622	1,240	1,855	2,466	3,073	3,676	4,275	4,868	5,457	6,041
46	0,622	1,240	1,854	2,464	3,070	3,672	4,269	4,861	5,448	6,028
47	0,622	1,239	1,853	2,463	3,068	3,668	4,263	4,853	5,437	6,015
48	0,621	1,239	1,852	2,461	3,064	3,663	4,257	4,844	5,426	6,001
49	0,621	1,238	1,851	2,458	3,061	3,658	4,249	4,835	5,413	5,985
50	0,621	1,238	1,850	2,456	3,057	3,653	4,242	4,824	5,400	5,968
51	0,621	1,237	1,848	2,454	3,053	3,647	4,233	4,813	5,385	5,949
52	0,621	1,237	1,847	2,451	3,049	3,640	4,224	4,801	5,369	5,929
53	0,621	1,236	1,845	2,448	3,044	3,633	4,214	4,787	5,352	5,907
54	0,621	1,235	1,843	2,445	3,039	3,625	4,203	4,773	5,333	5,883
55	0,620	1,234	1,841	2,441	3,033	3,617	4,192	4,757	5,313	5,858
56	0,620	1,233	1,839	2,437	3,027	3,607	4,179	4,740	5,290	5,830
57	0,620	1,232	1,837	2,433	3,020	3,598	4,165	4,721	5,266	5,799
58	0,620	1,231	1,834	2,428	3,013	3,587	4,150	4,701	5,240	
59	0,619	1,230	1,832	2,423	3,005	3,575	4,133	4,679		
60	0,619	1,229	1,829	2,418	2,996	3,562	4,116			

61	0,619	1,227	1,825	2,412	2,986	3,548				
62	0,618	1,226	1,822	2,406	2,976					
63	0,618	1,224	1,818	2,399						
64	0,618	1,222								